SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
0829505-49.2025.8.15.2001
AUTOR: ROMULO ANTONIO PIRES LEITE
REU: BRADESCO SAUDE S/A

Visto etc.

Trata-se de fase de cumprimento de sentença movida por **RÔMULO ANTÔNIO PIRES LEITE** em face de **BRADESCO SAÚDE S/A**. O exequente sustenta a intempestividade do depósito realizado pela executada e pugna pela incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC. A executada, por sua vez, defende a tempestividade do pagamento e requer o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

A controvérsia reside na contagem do prazo para pagamento voluntário. A executada foi intimada com ciência registrada em **04/12/2025** (quinta-feira). O prazo de 15 dias úteis iniciou-se em **05/12/2025**.

Considerando a suspensão pelo recesso forense (20/12/2025 a 20/01/2026, art. 220, CPC), transcorreram 11 dias úteis até 19/12/2025. O prazo remanescente de 4 dias retomou sua fluência em 21/01/2026, findando-se, portanto, em **26/01/2026**.

O depósito judicial (ID 136446342) foi realizado apenas em **28/01/2026**, dois dias após o termo final. A mora é inequívoca, sendo imperativa a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

O débito total atualizado, incluindo a multa, perfaz R$ 31.136,38 (ID 131827754). Compulsando os autos, verifica-se que houve o bloqueio e a respectiva transferência para conta judicial do montante integral de **R$ 31.136,38** via sistema SISBAJUD (ID 136038700).

Considerando que a execução já se encontra garantida e satisfeita pela constrição judicial, que abrange o valor principal e a penalidade legal, o depósito voluntário realizado a posteriori pela executada no valor de R$ 29.610,46 (ID 136446342) configura pagamento em duplicidade.

Tendo em vista que ambos os valores (o bloqueado e o depositado) já foram transferidos para contas judiciais distintas vinculadas a este juízo, não sendo mais possível o simples desbloqueio, a devolução do montante depositado voluntariamente pela BRADESCO SAÚDE S/A deve ser operacionalizada mediante a expedição de alvará, após a apresentação dos dados bancários pela instituição.

Verifica-se, por fim, que a obrigação de fazer fora igualmente satisfeita com a realização do procedimento cirúrgico e o subsequente custeio forçado das despesas via bloqueio judicial de valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. **RECONHEÇO** a intempestividade do pagamento voluntário e **DECLARO** a incidência da multa de 10% (art. 523, § 1º, CPC).

2. **DEFIRO** a expedição de alvará para levantamento do valor total de **R$ 31.136,38**, bloqueado e transferido via SISBAJUD (ID 136038700), em favor do exequente, conforme dados bancários indicados no ID 136081608.

3. **DETERMINO** a devolução à executada do valor depositado via guia no ID 136446342 (R$ 29.610,46). Para tanto, **INTIME-SE** a BRADESCO SAÚDE S/A para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários necessários para a confecção do respectivo alvará de levantamento. Com a juntada dos dados, expeça-se o alvará em favor da executada.

4. Considerando a quitação integral do débito e o cumprimento das obrigações, com fulcro nos artigos 513, 771, 924, inciso II, e 925, todos do Código de Processo Civil, **JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO E A OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO PAGAMENTO/SATISFAÇÃO**.

5. Considerando a ausência de interesse recursal ante a satisfação do crédito, certifique-se o trânsito em julgado imediato após a publicação.

6. Após a expedição dos alvarás e o cumprimento das diligências acima, proceda-se ao **ARQUIVAMENTO DEFINITIVO** com as baixas de estilo no PJe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
13/02/2026 10:19:55
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 136731999

26021310195562100000012

IMPRIMIR GERAR PDF